SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TutPrv no HABEAS CORPUS Nº 1060758 - SP (2025/0493996-0)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
REQUERENTE	:	ALBERTO PEREIRA NETO (PRESO)
ADVOGADO	:	GUILHERME GIBERTONI ANSELMO - SP239075
REQUERIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de pedido de tutela provisória formulado por ALBERTO PEREIRA NETO, com a pretensão de concessão da ordem de *habeas corpus* de ofício.

Para tanto, o requerente alega que está preso há 18 meses em regime fechado e sofre constrangimento ilegal em virtude da não realização da detração penal (pena já cumprida). Aponta, ainda, ausência de atualidade do *periculum libertatis* da prisão preventiva (fl. 204). Nesses termos, pede o deferimento da medida de urgência (fl. 205).

É o relatório.

Inicialmente, convém destacar que *a verificação da ocorrência de detração penal, em sentença proferida após a vigência da Lei n. 12.736/2012, é matéria afeta ao Juiz sentenciante* (AgRg no AREsp n. 2.085.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Ainda que assim não fosse, no tocante ao pedido de detração penal e à revogação da prisão preventiva, verifico que o Tribunal de Justiça não examinou tais questões em relação ao ora requerente (fls. 58/59). Tal circunstância inviabiliza o exame das matérias nesta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, **indefiro** o pedido de tutela provisória.

Publique-se.

Documento eletrônico VDA53262727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/12/2025 às 11:30:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 18/12/2025 11:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2dd2b8b2-f5cf-4cc2-8be3-ae9c027e07f8

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA53262727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/12/2025 às 11:30:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 18/12/2025 11:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2dd2b8b2-f5cf-4cc2-8be3-ae9c027e07f8